

한국가스공사 상임감사위원회

징계·경고·주의요구

일련번호 제21-개인정보-01호

제 목 개인정보 처리 부적정

소관부서 ■■기지본부

조치부서 □□□□처

내 용

1. 사건 개요

■■기지본부 □□부는 ‘2018년 사택 퇴거불응 직원 처리(안)’을 처리하면서 ‘직원 배우자의 개인정보’(이하 “개인정보”라 한다)가 첨부된 ‘사택관리위원회 개최공문’¹⁾(이하 “개최공문”이라 한다)을 전사공유하고 회의 시 배포하여 개인정보가 유출되었으며 구체적인 사건 경위는 다음과 같다.

가. 사택퇴거 불응

■■기지본부 ■■■■■부 차장 AAA는 ■■기지(2015. 1. 1. 이후, ▲▲▲ LNG 사업부(▶▶, 2018. 10. 22. 이후), 해외법인 ▲▲▲LNG(△△, 2019. 1. 18. 이후), ■■기지(2021. 1. 18. 이후)에 근무하며 2015. 1. 25. 이후 ■■기지 공사사택에 거주한 자로 「주거안정지원지침」에 따라 ■■기지 외의 장소에서 근무하는 기간에는 ■■기지 사택지원이 불가하여 □□부 사택 담당자는 AAA에게 구두, 이메일(2020. 5. 21.), 공문(2020. 7. 15.) 등을 통해 퇴거를 요청하였으나 퇴거하지 않았다.

1) “2021년 제1회 사택·합숙소 관리위원회 개최”(■■기지본부-5247, 2021. 6. 18.)

나. 사택계속거주 사유서 등 제출

2021. 3. 24. ■■기지 ■■부 차장 BBB은 AAA에게 사택계속거주사유서(이하 "사유서"라 한다) 양식을 송부하면서 사유서 작성과 증빙자료 제출을 요청하였고(증빙자료 종류를 특정하지는 않음) 2021. 3. 27. AAA는 사유서와 함께 증빙자료로 개인정보²⁾를 BBB에게 제출하였다.

이때 BBB은 'AAA 배우자'(이하 "정보주체"라 한다)의 개인정보 수집·이용 동의서, 제3자 제공 동의서(이하 "동의서"라 한다) 제출을 요청하거나 받지 않았다.

다. 개인정보 전사공유

사택관리위원회 개최와 관련하여 2021. 6.경 BBB은 사택업무 담당자인 과장 CCC에게 사유서와 개인정보를 전달하였고 2021. 6. 17. CCC은 개최공문 작성 시 사유서와 개인정보를 첨부하고 문서공유 범위를 전사공유로 설정하였으며 검토결재(차장 BBB, ■■부장 DDD), 최종결재(본부장 EEE)를 통해 2021. 6. 18. 9:29~13:41 동안 전사공유 되어 공사 직원 14명이 개인정보를 열람하였다.

라. 사택관리위원회 회의 시 개인정보 배포

2021. 6. 18. 10:00~11:40 사택관리위원회 회의 시 ■■부는 '2018년 사택 퇴거 불응 직원처리(안)' 처리를 위해 사유서와 개인정보를 사택관리위원 8명에게 배포하였으며 회의 종료 후 파기하였다.

마. 개인정보 침해 관련 후속조치

2021. 6. 29. AAA는 ■■■■■■■■부에 인권침해 신고를 하였고 ■■■■■■■■

2) 소견서(성명, 주소, 생년월일, 성별, 의사소견, 입원기관, 병명), 소견서(성명, 주민등록번호, 주소, 핸드폰 번호, 병명, 진료기간, 소견내용), 입퇴원확인서(성명, 성별, 생년월일, 전화번호, 주소, 입원기간) 등

■부는 조사를 실시하고 정보인권침해³⁾라고 의결하고 감사를 청구하였다.

한편, 2021. 6. 30. ■■기지본부 ■■부는 개인정보 침해사실을 ■■■■■■부에 신고하였고 ■■■■■■부는 침해사고 대응팀을 구성하여 로그분석, 열람자 유출·누설 금지 통보, 경고장 발부 등의 조치를 하고 감사를 청구하였다.

2. 개인정보 수집 부적정 [BBB]

가. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 보호법」 제15조(개인정보의 수집·이용)에 따르면 개인정보처리자는 정보주체의 동의를 받은 경우 등에는 개인정보를 수집할 수 있다고 되어 있으며, 제16조(개인정보의 수집 제한)에 따르면 개인정보처리자는 개인정보를 수집하는 경우에는 그 목적에 필요한 최소한의 개인정보를 수집해야 한다고 되어 있다.

또한, 「개인정보 내부관리계획」 제8조(개인정보취급자의 역할 및 책임)에 따르면 개인정보취급자는 내부관리계획을 준수 및 이행하도록 되어 있다.

따라서 개인정보처리자인 공사에 소속되어 개인정보를 취급하는 자는 개인정보를 수집할 때 정보주체의 동의를 받아야 하며 최소한의 개인정보만 수집해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

2021. 3. 27. AAA가 자발적으로 개인정보를 BBB에게 제출하였을 때 개인정보가 있었으므로 BBB은 AAA 정보주체의 동의서 제출을 요청하였어야 하나 요청하지 않았으며 목적에 필요하지 않은 성명, 주소, 핸드폰번호, 주민등록번호 등이 포함된 개인정보를 수집하였다.

3) 「인권경영규정」제12조(정보인권보호)에 따르면 개인정보 관련 법률에 따라 경영활동 중 취득한 개인정보를 보호하도록 되어 있으며 「인권경영규정 시행세칙」제2조(정의)에 따르면 「인권경영규정」에서 정의한 인권을 위반하여 사업활동을 수행한 경우 인권침해라고 정의하고 있음

3. 개인정보 처리제한 미준수 [BBB, CCC]

가. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 보호법」 제23조에(민감정보의 처리제한)에 따르면 개인정보처리자는 민감정보⁴⁾에 대한 별도 동의를 받은 경우 등을 제외하고는 민감정보를 처리⁵⁾해서는 안된다고 되어 있으며, 제24조(고유식별정보의 처리 제한), 제24조의2(주민등록번호 처리의 제한)에 따르면 주민등록번호는 고유식별정보로 법률로 정하는 경우 등을 제외하고는 처리할 수 없다고 되어 있다.

따라서 개인정보를 처리하는 자는 민감정보의 경우 동의를 받아 처리를 해야 하며 주민등록번호의 경우 처리하지 않아야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 BBB은 정보주체로부터 민감정보 처리에 대한 동의를 받지 않고 민감정보(건강)와 주민등록번호가 포함된 개인정보를 2021. 6.경 CCC에게 전달하였고 CCC도 정보주체의 동의 여부를 확인하지 않고 민감정보와 주민등록번호가 포함된 개인정보를 처리하였다.

4. 개최공문 작성 부적정[CCC], 검토 미흡 [BBB, DDD, EEE]

가. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 보호법」 제3조(개인정보 보호 원칙)에 따르면 개인정보처리자는 정보주체의 사생활 침해를 최소화하는 방법으로 개인정보를 처리해야 한다고 되어

4) 「개인정보보호법」 제23조, 민감정보: 사상·신념, 노동조합·정당의 가입·탈퇴, 정치적 견해, **건강**, 성생활 등에 관한 정보, 그 밖에 정보주체의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 개인정보

5) 「개인정보보호법」 제2조(정의), 처리: 개인정보의 수집, 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정, 복구, 이용, 제공, 공개, 파기, 그 밖에 이와 유사한 행위

있으며 제18조(개인정보의 목적 외 이용·제공 제한)에 따르면 정보주체로부터 별도의 동의를 받지 않은 경우 제3자에게 제공하지 않아야 한다고 되어 있으며 개최공문에 개인정보를 첨부해야 할 필요는 없었다.⁶⁾

따라서 개최공문 작성자는 개인정보를 첨부하지 않아야 하고 검토 및 최종 결재자는 첨부자료를 확인하여 개인정보가 포함되었다면 제외할 것을 지시해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

2021. 6.경 CCC은 BBB으로부터 개인정보를 전달 받을 때 ‘개최공문 작성 시 안건의 표지만 공문에 첨부하라’고 지시 받았음에도 CCC은 개인정보를 개최공문에 첨부하였고 문서공유 범위를 전사공유로 설정하였다.(2021. 6. 17. 14:54)

또한, BBB은 검토결재 시(2021. 6. 17. 14:54) 첨부자료를 열람하지 않고 결재를 하였고 기지본부장 최종 결재(2021. 6. 18. 9:29) 전인 2021. 6. 18. 8:36 첨부자료를 열람하였으나 개인정보 제외를 지시하지 않았으며, DDD은 검토결재 시(2021. 6. 17. 16:49) 첨부자료를 열람하지 않고 검토결재를 했으며, EEE은 최종결재 시(2021. 6. 18. 9:29) 첨부자료를 열람하고 결재했으나 개인정보 제외를 지시하지 않았다.

그 결과 공사 직원 14명이 전사공유 된 공문에 첨부된 개인정보를 열람하였고 AAA 배우자의 개인정보가 유출, 침해되는 결과를 초래하였다

5. 사택관리위원회 회의 시 개인정보 배포 부적정 [CCC, BBB]

가. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 보호법」 제3조(개인정보 보호 원칙)에 따르면 개인정보처리자는 정보주체의 사생활 침해를 최소화하는 방법으로 개인정보를 처리해야 하며, 개인정보를

6) CCC, BBB, DDD, EEE 문답결과 개인정보를 첨부할 필요가 없었다고 진술함

익명 또는 가명으로 처리하여도 개인정보 수집목적은 달성할 수 있는 경우 익명 처리가 가능한 경우에는 익명에 따라, 익명처리로 목적을 달성할 수 없는 경우에는 가명에 따라 처리될 수 있도록 해야 한다고 되어 있다.

그리고 「개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준」 제10조(개인정보 표시 제한 보호조치)에 따르면 개인정보 업무처리를 목적으로 개인정보의 조회, 출력 등의 업무를 수행하는 과정에서 개인정보보호를 위하여 개인정보를 마스킹하여 표시 제한 조치를 취할 수 있다고 되어 있다.

한편, 사택관리위원회 회의 시(2021. 6. 18. 10:00~11:00) AAA가 제출한 사유서만으로 회의진행이 가능했고 개인정보를 사택관리위원들에게 배포하는 것은 필요하지 않았다.⁷⁾

따라서 사택담당자는 사유서로 회의를 진행했어야 하며 부득이 필요할 경우 마스킹 등 표시제한 조치 후 개인정보를 배포했어야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 BBB은 회의 시 필요하지 않고 표시제한 조치하지 않은 개인정보를 배포하도록 CCC에게 지시하였고 CCC도 배포 필요여부에 대한 검토, 표시제한 조치 없이 사택관리위원들에게 배포하였다.

그 결과 사택관리위원 8명이 개인정보를 열람하였고 AAA 배우자의 개인정보가 침해되는 결과를 초래하였다.

7) CCC, BBB, DDD 문답결과 개인정보를 배포할 필요가 없었다고 진술함

6. 개인정보취급자 미등록 [CCC]

가. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 보호지침」 제3조(용어의 정의) 8호에 따르면 ‘개인정보취급자’란 부서책임자의 지휘·감독을 받아 개인정보를 처리하는 업무를 담당하는 자로서 직접 개인정보에 관한 업무를 담당하는 자와 그 밖의 업무상 필요에 의해 개인정보에 접근하여 처리하는 모든 자를 말한다고 되어 있으며,

또한, 「개인정보 내부관리계획」 제2조(용어정의) 7호에 따르면 ‘개인정보취급자’란 공사의 지휘·감독을 받아 개인정보를 처리하는 업무를 담당하는 자로서 임직원, 파견근로자, 시간제근로자 등을 말한다고 되어 있다.

따라서 일상업무를 처리할 때 개인정보를 처리하는 사람은 개인정보취급자로 등록하여 부서책임자의 지휘, 감독을 받아야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 사택업무 처리 시 개인정보를 취급한 사택담당자 CCC은 〰〰〰〰부에서 개인정보취급자 등록을 요청⁸⁾하였음에도 개인정보취급자로 등록하지 않았고 미등록 상태에서 정보주체의 개인정보를 처리하였다.

7. 개인별 비위 및 과실 내용

가. CCC의 경우

■■■기지본부 □□부 4급 과장 CCC은 2020. 2. 10. ■■■기지 □□부로 전입하여 2020. 12. 17.부터 현재까지 사택업무를 담당하고 있는 실무자로서 개인정보 처리,

8) 〰〰〰〰부-328(2021. 3. 3.) "개인정보취급자 및 담당자 현행화 요청"

사택관리위원회 개최공문 작성, 사택관리위원회 회의 개최 등 사택관리업무를 직접 수행하였다.

1) 개인정보 처리제한 미준수

위 직원은 민감정보(건강) 처리에 대한 동의여부를 확인하지 않고 민감정보와 주민등록번호가 포함된 개인정보를 처리하였다.

2) 개최공문 작성 부적정

위 직원은 BBB으로 부터 ‘개최공문 작성 시 안건의 표지만 공문에 첨부하라’고 지시 받았음에도 개인정보를 개최공문에 첨부하고 문서공유 범위를 전사공유로 설정하여 공사 직원 14명이 개인정보를 열람하고 AAA 배우자의 개인정보가 유출, 침해되는 결과를 초래하였다.

3) 사택관리위원회 회의 시 개인정보 배포 부적정

위 직원은 사택관리위원회 회의 시 개인정보를 배포하는 것은 필요하지 않았는데도 표시제한 조치를 하지 않고 사택관리위원들에게 배포하여 AAA 배우자의 개인정보가 침해되는 결과를 초래하였다.

4) 개인정보취급자 미등록

위 직원은 ■■■■■부에서 개인정보취급자 등록을 요청하였음에도 개인정보 취급자로 등록하지 않았고 미등록 상태에서 정보주체의 개인정보를 처리하였다.

나. BBB의 경우

■■■기지본부 ■■■부 3급 차장 BBB은 2020. 8. 18. ■■■기지본부 ■■■부에 전입하여 2020. 12. 17.부터 2021. 7. 25.까지 사택, 급여복리, 회계세무, 청렴업무를 담당한 차장으로 사택업무를 관리하였다.

위 직원은 ‘2018년 사택 퇴거불응 직원 처리(안)’을 처리하면서 ‘개인정보 수집, 개인정보 처리제한, 개최공문 검토, 회의 시 개인정보 배포’를 미흡, 부적정하게 하여 개인정보 유출 및 정보인권침해가 발생한 것에 대한 책임이 있다.

다. DDD의 경우

■■■기지본부 □□부 2급 부장 DDD은 2020. 1. 1.부터 현재까지 □□부에 근무하면서 부서 개인정보책임자, 사택관리위원장으로 사택업무를 총괄관리 하였다.

위 직원은 사택관리위원회 개최공문 검토결재 시 첨부문서를 열람하지 않아 검토결재를 미흡하게 하였으며 소속 직원에 대한 관리·감독을 소홀히 하여 개인정보 유출 및 정보인권침해가 발생한 것에 대한 관리 책임이 있다.

라. EEE의 경우

■■■기지본부 1급 기지본부장 EEE은 2020. 1. 1. ■■■기지본부에 전입하여 현재까지 근무하면서 ■■■기지본부 업무를 총괄관리하였다.

위 직원은 개최공문 검토결재를 미흡하게 하였으며 개인정보 유출 및 정보인권침해가 발생한 것에 대한 총괄관리 책임이 있다.

관련자 의견 및 검토결과

① CCC은 개인정보 처리제한 미준수, 개최공문 작성 부적정, 사택관리위원회 회의 시 개인정보 배포 부적정, 개인정보취급자 미등록을 모두 인정하였다.

다만, 고의는 없었으며 관련법령 등을 인지하지 못해 업무처리에 미흡한 부분이 있었다고 진술하였다.

② BBB은 개인정보 수집 부적정, 개인정보 처리제한 미준수, 개최공문 검토 미흡, 사택관리위원회 회의 시 개인정보 배포 부적정을 모두 인정하였다.

다만, ㉠사택업무 담당 실무자인 CCC이 있었으나 업무처리가 미숙하여 본인이 직접 장기 미해결된 업무를 해결하기 위해 적극적으로 업무를 수행하였고 ㉢AAA에게 증빙자료 요청 시 자료종류를 특정하지 않았고 ㉣AAA가 개인정보를 표시제한 조치 없이 제출하였고 ㉤CCC에게 개최공문 작성 시 안전 표지만 첨부하라고 지시하는 등 ㉥고의, 사익추구 등은 없었다고 진술하며 선처를 호소하였고 이는 인정된다.

③ DDD은 개최공문 검토결재를 미흡하게 했고 소속직원에 대한 관리·감독을 소홀히 했다고 인정하였다.

다만, 본인은 개인정보 수집, 처리 관련 지시를 하지 않았고 개인정보관련 보고를 받지 않았고 위원회 개최관련 출력된 안전을 보고 받았을 때에는 개인정보 자료가 없어 동일한 자료라고 생각하고 개최공문 첨부를 열람하지 않고 검토결재 했으며 소속직원들이 업무를 처리하는 과정에서 실수가 있었으나 고의가 없었으니 선처를 바란다고 진술하였다.

④ EEE은 개최공문 최종결재를 미흡하게 했고 총괄 관리·감독의 책임이 있다고 인정하였다.

⑤ AAA는 ‘**■**부 전임사택담당자 등이 개인정보를 열람하고 부서공유폴더(K-cloud)에 공유되었다’는 의혹⁹⁾을 제기하였고 전임사택담당자 등에 대한 문답, 부서공유폴더(K-cloud) 로그기록 등을 확인하였으나 열람, 공유사실 등은 발견하지 못했다.

9) 문답 시 의혹관련 진술인 및 관련자료는 없다고 답변함

징계요구 양정

CCC이 사택관련 업무를 처리하면서 개인정보 처리제한 미준수, 개최공문 작성 부적정, 사택관리위원회 회의 시 개인정보 배포 부적정, 개인정보취급자 미등록한 행위는 「인사규정」 제41조(비밀엄수의 의무) 위반, 「상벌규정」 별표1 비밀엄수의 의무 위반(개인정보 부정이용 및 무단유출)에 해당하여 「인사규정」 제48조(징계) 사유에 해당된다.

CCC의 경우 사택업무를 담당한 실무자로서 개인정보 처리제한을 준수하지 않고, 개최공문에 개인정보를 첨부하여 전사공유하고, 사택관리위원회 회의 시 개인정보를 배포하고, 개인정보취급자로 등록하지 않는 등 개인정보 처리를 부적정하게 수행하여 AAA 배우자의 개인정보 유출 및 정보인권침해를 발생시킨 행위는 징계(견책) 처분이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

□□□□처장은

- ① 개인정보 처리를 부적정하게 수행한 CCC을 「상벌규정」 제17조에 따라 징계(견책) 처분하고, 징계(견책)
- ② 개인정보 처리를 미흡하게 수행한 BBB을 경고 처분하고, (경고)
- ③ 개최공문 검토결재를 미흡하게 하고 소속직원들의 비위행위에 대한 관리책임이 있는 DDD과 EEE을 주의 처분하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

■■■기지본부 ■■■부 과장 CCC [징계(견책)]

■■■기지본부 ■■■부 차장 BBB (경고)

■■■기지본부 ■■■부 부장 DDD (주의)

■■■기지본부 기지본부장 EEE (주의)